رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٩٣٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١٢٩٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١٠/١٧هـ

المَوْضُوعَات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - سحب العمل والتنفيذ على الحساب - إيقاف تنفيذ العقد - تأخر صرف المستحقات - الامتناع عن تمديد العقد - الإخلال بالتزامات العقد - الإخلال باقتصاديات العقد - الفسخ القضائي للعقد - مستحقات العقد - مناط صرف المستحقات - قيمة الأعمال المنفذة - الإفراج عن الضمان النهائي - تعويض - حبس منفعة العمال - انتفاء البينة - تسبب المتعاقد في الضرر - مصروفات تمديد الضمان النهائي - قيام أركان المسؤولية العقدية.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، وصرف مستحقاتها، والإفراج عن الضمان النهائي، وتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على سفلتة مخططات المنح، واتفاق الطرفين على إيقاف تنفيذ العقد مدة محددة لغرض تجديد عقد الاستشاري، وبعد استئناف تنفيذ العقد تأخرت المدعى عليها في صرف مستحقات المدعية لأكثر من سنتين بحجة عدم توفر السيولة، وامتنعت عن تمديد العقد؛ مما نتج عن ذلك توقف المدعية عن تنفيذ العقد، وصدور قرار المدعى عليها بسحب العمل وتنفيذه على حساب المدعية - تأخر المدعى عليها بصرف مستحقات المدعية يعدّ جسيماً ومخالفاً للنصوص النظامية ومخلاً

بالتزامات العقد ومؤثراً باقتصادياته – عدم مشروعية قرار المدعى عليها بسحب العمل من المدعية وتنفيذه على حسابها؛ الأمر الذي يتقرر معه استحقاق المدعية لفسخ العقد، وقيمة المستخلصات المتبقية للأعمال المنفذة – عدم قبول الاحتجاج بما تضمنه النظام والعقد من عدم جواز تخلي المتعاقد عن تنفيذ التزاماته جراء إخلال الجهة الحكومية في تنفيذ التزاماتها؛ كون إخلال المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها جسيماً، ولا يمكن معه استمرار المدعية في تنفيذ العقد – استحقاق المدعية الإفراج عن الضمان النهائي تبعاً لاستحقاها فسخ العقد – استحقاق المدعية التعويض عن مصروفات تمديد الضمان النهائي عن الفترة التي تسببت بها المدعى عليها من تأخر تسليم موقع العقد، وإيقاف تنفيذ العقد، دون الفترة التي تسببت بها المدعية من تأخر المطالبة بفسخ العقد – عدم استحقاق المدعية التعويض عن أجور العمال خلال فترة إيقاف تنفيذ العقد؛ لانتفاء البينة على حبس منفعة العمال لصالح العقد محل الدعوى، ولتأخرها في المطالبة بفسخ العقد – أثر ذلك: فسخ العقد، وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية، والإفراج عن الضمان النهائي، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (٣٠، ٣٩، ٥٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.

- المادتان (٤٩، ٦٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ حاصلها: أنّ موكلته تعاقدت مع أمانة العاصمة المقدسة بالعقد رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١هـ الموافق ٢٠١٥/٤/٢٠م على تنفيذ مشروع سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية (مرحلة أولى)، وقد استلمت موكلته الموقع بعد توقيع محضر التسليم بتاريخ ١٤٣٧/٤/٧هـ الموافق ٢٠١٦/١/١٧م، وقد باشرت تنفيذ أعمال المشروع، ورفعت (٦) مستخلصات للمدعى عليها، إلا أنّها لم تصرف لها سوى المستخلص رقم (١) بمبلغ قدره (٥٢٥,٨٨٨,٨٨) خمسمئة وخمسة عشرون ألفاً وثمانمئة وثمانية وثمانون ريالاً وثمان وثمانون هللةً، وذلك عند البدء في أعمال المشروع، وتبقى لموكلته خمسة مستخلصات، وذلك بمبلغ إجمالي قدره (٥,٢٩٧,٢٠٥,٥٧) خمسة ملايين ومئتان وسبعة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة ريالات وسبع وخمسون هللة، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، لم تصرف إلى حينه بسبب عدم توفر السيولة وفقاً لما هو ثابت من خطاب المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية الصادر لرئيس المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤١٠٠٦٠١٦٩)

وتاريخ ١٤٤١/٦/١١هـ، ما أدى لقيام موكلته بالتوقف عن العمل وإشعار المدعى عليها بذلك إلى حين صرف المستخلصات، مع طلب احتساب مدة التوقف مدةً إضافية للمشروع، وتعويض موكلته عن الخسائر جراء عدم صرف تلك المستخلصات. ثم بعد ذلك قامت أمانة العاصمة المقدسة بسحب المشروع وفقاً للمحضر رقم (٣٥/١٥٠/أ) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢هـ، استناداً للمادة (٥٣) من العقد محل الدعوى، مع أنّها لم تراع المادة (٥٠-أ) من ذات العقد والتي تنص على صرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل وحسب المستخلصات التي يصادق عليها الاستشاري أو الجهة الفنية المشرفة على المشروع وبصفة دورية، وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل. وختم صحيفته بطلب الحكم بما يلي: ١-فسخ العقد المبرم مع أمانة العاصمة المقدسة بخصوص مشروع سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية مرحلة أولى رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١هـ. ٢-صرف مستحقات موكلته عن العقد محل الدعوى بمبلغ قدره (٥,٢٩٧,٢٠٥,٥٧) خمسة ملايين ومئتان وسبعة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة ريالات وسبع وخمسون هللة، وهي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. ٣-الإفراج عن الضمان البنكي للمشروع رقم (٥٨٠٦١١٢). ٤-تعويض موكلته عن الأضرار التي لحقت بها جراء عدم صرف مستحقاتها عن أعمالها بالمشروع. وبقيد هذه الدعوى قضيةً بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت في مرافعتها. وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً حاصلها: أنّه لما كان الثابت من دعوى المدعية ومستنداتها أنّها توقفت عن القيام بالأعمال المسندة

إليها بموجب العقد رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١هـ، فقد قامت المدعى عليها بسحب المشروع من المدعية بموجب المحضر رقم (٣٥/١٥٠/أ) تطبيقاً لنصوص النظام المنظمة لذلك؛ ومن ثمّ يتضح عدم وجاهة مطالبة المدعية بفسخ العقد محل الدعوى طالما أنّه جرى سحب المشروع منها. وأمّا مطالبتها بالإفراج عن الضمان البنكي الخاص بالمشروع، فإنّه مردود عليها لما يلي: نصّت المادة (٥٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ على أنّه: "يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية: ب-إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع"، ونصّت المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ على أن: "تقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال، وتمدد الضمان المقدم منه بحيث يظل ساري المفعول حتى تتخذ قراراً نهائياً بمصادرته، وذلك لتغطية مطالباتها تجاه المتعاقد لحين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع"، ولما كان الثابت توقف المدعية عن القيام بأعمال العقد محل الدعوى، وما ترتب عليه من إجراءات سحب المشروع، وبما أنّ النص سالف الذكر يعطي الحق للجهة بتمديد الضمان

البنكي لحين تغطية مطالباتها تجاه المتعاقد وإجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع؛ ومن ثم يتبين أنّ إجراءات المدعى عليها موافقة للنظام. وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم نسخة من خطابات إنذار المدعية، وطلبت من طرفي الدعوى: ١-نسخة من جميع وثائق العقد عدا المقدمة رفق صحيفة الدعوى. ٢-نسخة من أوامر التغيير الصادرة في المشروع (إن وجدت). ٣-نسخة من قرارات إيقاف المشروع. ٤-نسخة من المستخلصات المرفوعة من المدعية، وأوامر الصرف الصادرة بشأنها، مع بيان تاريخ رفع كل مستخلص وتاريخ صرفه. ٥-خطاب المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية الصادر لرئيس المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤١٠٠٦٠١٦٩) وتاريخ ١٤٤١/٦/١١هـ. وطلبت من وكيل المدعية حصر الأضرار التي يدعيها مع تقديم البينة عليها. ثم قدم وكيل المدعية مذكرةً جاء فيها: أنّ الأضرار الواقعة على موكلته جراء التأخر في صرف المستخلصات تتلخص فيما يلي: ١-مصروفات تمديد الضمان البنكي للمشروع، فعلى الرغم من توقف العمل لعدم صرف المستخلصات عن أعمال المشروع، فقد تكبدت موكلته مصروفات تمديده لمدة تحتسب من تاريخ اعتماد الاستشاري للمستخلص رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٦م حتى تاريخه، وتقدر بمبلغ قدره (١٦٩,١٩٠,٣٠) مئة وتسعة وستون ألفاً ومئة وتسعون ريالاً وثلاثون هللة، مع العلم أنّه قد تحسم مبالغ أخرى خلال الفترة القادمة لحين الإفراج عن الضمان البنكي. ٢-مصروفات إدارية مباشرة وغير مباشرة على المشروع، تتمثل في

أجور ورواتب الموظفين والعمالة التي لم تستفد موكلته منهم، وذلك من تاريخ إشعار موكلته للمدعى عليها بالتوقف عن العمل بخطابها رقم (م د ١١٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٧/١م، وحتى تاريخ سحب المشروع في ١٤٤٢/٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٩م، وتقدر بمبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمئة وخمسون ألف ريال. وأرفق بمذكرته مسير رواتب الموظفين والعمالة خلال الفترة المشار إليها، ونسخةً من وثائق العقد وفق ما طلبت الدائرة، ونسخةً من قرار إيقاف واستئناف المشروع، ونسخةً من المستخلصات المرفوعة من موكلته للمدعى عليها. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جاء فيها: أنّه جرى إنذار المدعية بالخطابات الآتية: ١-الإنذار الأول بالخطاب رقم (٤١٠٠٨٥٨٩٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ. ٢-الإنذار النهائي بالخطاب رقم (٤١٠٠٩٦٤٠٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ. ٣-الخطاب رقم (٤٠٠٠٤٤١٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٠هـ. ٤-الخطاب رقم (٤٠٠١٠٦٩٢٩) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢هـ. ٤-الخطاب رقم (٤١٠٠٢٥٤٧٠) وتاريخ ١٤٤١/٣/٨هـ. ٥-الخطاب رقم (٤١٠٠٤٥٦٧٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ. مبيناً أن المدعى عليها سبق لها رفع جميع مستخلصات المقاول للإدارة المالية، والبالغ عددها (٦) مستخلصات، فصُرف منها مستخلص واحد، كما أنّها خاطبت الإدارة المالية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بموجب الخطاب رقم (٤٢٠٠٧١٧٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١١هـ المتضمن طلب الإفادة عن كيفية رفع المستحقات الخاصة بالمقاول عبر منصة اعتماد بعد سحب المشروع واستبعاده من المنصة، إلا أنّ إفادتها لم ترد

إلى حينه. وأضاف بأنّه لم تصدر أوامر تغيير في المشروع. ثمّ قدّم وكيل المدعية مذكرةً جاء فيها: أنّ المدعى عليها ذكرت أنّها خاطبت الإدارة المالية بالوزارة للإفادة عن كيفية رفع المستخلصات بتاريخ ١٤٤٢/٨/١١هـ وذلك بعد قيامها بسحب المشروع، بينما قدمت موكلته المستخلص رقم (٢) عن أعمال المشروع بموجب خطابها رقم (م د ٧٥١) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٩هـ، وبموجب خطاب الاستشاري المشرف على المشروع برقم (٣٩/٥٨/٢) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١هـ، وبموجب خطاب مدير عام الطرق الصادر لمدير عام الشؤون المالية برقم (٣٩٠٠٨٩٧٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢هـ، أي قبل أكثر من ثلاث سنوات، ولم تستلم قيمتها حتى تاريخه، مما يتضح معه عدم التزام المدعى عليها بالعقد. وأضاف بأنّ المدعى عليها قامت بحصر كافة الأعمال الخاصة بموكلته والوقوف على موقع المشروع واعتماد كافة المحاضر اللازمة لذلك، وأسندت المشروع لمقاول آخر لتنفيذ الأعمال؛ ومن ثم لا يحق لها الحجز على الضمان البنكي وتمديده وتحميل موكلته أعباء ذلك. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جاء فيها: أنّ المستخلصات المتبقية البالغ عددها (٥) مستخلصات لم تصرف لورود ملاحظات من قبل الوزارة عبر منصة اعتماد، وجاري التنسيق بين الوزارة والمدعية لسرعة إنهاء هذه الملاحظات، مما ينتفي معه إخلال المدعى عليها تجاه المدعية؛ ومن ثم تدفع المدعى عليها بأنّ مطالبتها مرفوعة قبل أوانها. وأضاف: بأنّ عدم التزام المدعية بتنفيذ أعمال المشروع أدى إلى سحب المشروع -كما سبق بيانه- وهو الذي أفضى إلى عدم تمكنها من رفع المستخلصات عبر منصة اعتماد نظراً لسحب

المشروع من المدعية، ومخاطبة مدير عام الشؤون المالية بالوزارة بطلب الإفادة عن كيفية رفع المستخلصات بعد سحب المشروع؛ ومن ثمّ يتبيّن أنّ تأخر صرف المستخلصات ناتج عن إخلال المدعية ببنود العقد رغم إنذارها وحثها على سرعة إنجاز الأعمال أكثر من مرة. وأضاف بأنّ استبعاد المشروع من منصّة اعتماد لا يعني إجراء المحاسبة النهائية، بل هو إجراء يتم مباشرة عقب سحب المشروع. ثمّ قدّم ممثل الديوان العام للمحاسبة مذكرةً جاء فيها: وجهة نظر الديوان بشأن الدعوى على النحو الآتي: أنّ سحب الأعمال من المدعية كان بناءً على تقصيرٍ صاحبَ أداء المدعية أثناء تنفيذ العقد، وقد تمت مخاطبتها بطلب تصحيح الأوضاع والإسراع في إنجاز الأعمال وموافاة الأمانة ببرنامج زمني معدل يوضح الجدية في إنهاء الأعمال خلال مدة العقد وإلا سيتم سحب المشروع، إلا أنّ المدعية استمرت في التوقف عن تنفيذ أعمال العقد. ولما كان الأمر كذلك، وحيث إنّ المادة (٥٣/ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تنص على أنّه: "يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية: ب-إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع"، ويقابل ذلك المادة (٥٣/أولاً/أ) من الشروط العامة للعقد والتي تنصّ على أنّه: "يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي: أ-إذا تأخر المقاول عن البدء في

العمل أو أظهر بطأً في سيره أو أوقفه كلياً لدرجة يرى معها صاحب العمل أنّه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه"؛ لذا فإنّ ما اتخذته المدعى عليها من سحب الأعمال وتنفيذها على حساب المدعية هو ممارسة لسلطتها التقديرية التي كفلها لها النظام والعقد؛ ومن ثم لا وجه لطلب المدعية فسخ العقد. وأمّا ما تستند إليه المدعية في توقفها عن تنفيذ العقد وطلب الفسخ لكون المدعى عليها مقصرةً في صرف مستخلصات العقد في الأوقات المحددة؛ فإنّ المادة (٦٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية نصّت على أن: "تصرف مستحقات المتعاقدين وفق ما يتم إنجازه من أعمال بعد أن يحسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى وفقاً لشروط التعاقد. على أن لا تتجاوز مدة الصرف ثلاثين يوماً من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك"، وبالنظر في ما قدم من أوراق في الدعوى، فإنّه لا يوجد فيها تاريخ اعتماد المراقب المالي لأوامر الدفع أو الشيكات، وغاية ما قدم هي مستخلصات لا يمكن الاستناد عليها بتقرير تأخر المدعى عليها في صرف المستخلصات، وعلى افتراض وجود خلل من المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها بالعقد؛ فإنّ المادة (٤٩) من اللائحة المشار إليها تقضي بأنه: "لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته استناداً إلى إخلال الجهة الحكومية في تنفيذ التزاماتها"، كما نصت المادة (٥٨) من الشروط العامة للعقد في بند (تقصير صاحب العمل) على أنّه: "إذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد، فيحق للمقاول أن يطلب التعويض عن

الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال، على أنّه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول..."، فالنظام والعقد قد عالجا مسألة تقصير الجهة في صرف مستخلصات المقاول ولم يعطياه الحق في التوقف عن الأعمال، وإنّما تكون المعالجة النظامية والعقدية لذلك باستمرار المقاول بأداء الأعمال ومن ثمّ الرجوع على الجهة الإدارية بأي أضرار أصابته نتيجة تقصيرها في تنفيذ التزاماتها في العقد؛ وذلك لتميز العقود الإدارية بطابع معيّن مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد الإداري تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة، وقد استقرت أحكام المحاكم الإدارية على هذا المبدأ. وأمّا عن طلب المدعية التعويض عن الأضرار التي تدعيها نتيجة تأخر المدعى عليها في صرف مستخلصاتها، وحيث استبان أنّه لا يوجد أي اعتماد للمراقب المالي لأوامر الدفع يمكن أن يبنى عليه احتساب التأخر في صرف المستخلصات من عدمه، فإنّه وعلى فرض صحة ذلك؛ فإنّ المادة (٥٩) من الشروط العامة للعقد قد نصّت على الآتي: "على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد، فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال، على أنّه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع، بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول، ويعتبر المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من

حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض"، والمدعية لم تثبت الخسائر المترتبة على التأخير، كما أنّها اشترطت تقديم طلب التعويض خلال ثلاثين يوماً من حدوث التأخر في صرف المستخلصات، وقد خلا ملف الدعوى من هذه المطالبات؛ ومن ثم تكون المدعية قد تنازلت عن التعويض عن الأضرار التي تدعيها، مع التأكيد على أنّ أركان المسؤولية العقدية اللازمة للحكم بالتعويض غير متوافرة هنا، فلم يثبت خطأ المدعى عليها في صرف المستخلصات، ولو افترض تحقق التأخر فإنّه لم تحصل أضرار على المدعية نتيجة ذلك، وطلب التعويض عن التأخر في صرف مبالغ مالية دون إثبات الضرر المترتب عليه؛ هو في حقيقته من قبيل الربا المحرم، كما جاء في حكم هيئة التدقيق رقم (١١/ت/٣) لعام ١٤١٣هـ. أمّا عن طلب المدعية صرف مستحقاتها عن العقد بمبلغ قدره (٥,٢٩٧,٢٠٥,٥٧) خمسة ملايين ومئتان وسبعة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة ريالات وسبع وخمسون هللة، فقد نصت المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أن: "تقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال، وتمدد الضمان المقدم منه بحيث يظل ساري المفعول حتى تتخذ قراراً نهائياً بمصادرته؛ وذلك لتغطية مطالباتها تجاه المتعاقد لحين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع"، وحيث إنّ الثابت سحب الأعمال من المدعية، فإنّ المتعيّن نظاماً تبعاً لذلك الحجز على مستحقات المدعية لحين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع؛ ما يجعل طلب المدعية حرياً بالرفض. وأما عن طلبها الإفراج عن الضمان النهائي للمشروع؛

فالمادة (٣٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نصت على أنه: "ج-يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفِّذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسلم الأعمال نهائيّاً"، كما نصّت على ذلك المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية للمشروع، الوارد نصّها أعلاه، كما نصّت المادة (٩) من الشروط العامة للعقد في بند (ضمان التنفيذ) على: "أولاً: على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عطائه بموجب خطاب مسجّل أن يقدم لصاحب العمل ضماناً بواقع خمسة في المئة (٥٪) من قيمة العطاء كتأمين لتنفيذ العقد، ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلةً إضافيةً قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفاً، ويجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي"، وحيث إنّ المدعية لم تنفذ التزاماتها في العقد ولم تسلم المشروع نهائياً؛ فإنّ احتفاظ المدعى عليها بالضمان النهائي يتفق مع أحكام النظام والعقد، ويجعل طلب المدعية جديراً بالرفض، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى: ١-بيان نسبة الإنجاز في المشروع حتى تاريخه. ٢-بيان تاريخ انتهاء العقد محل الدعوى بعد فترة الإيقاف. كما طلبت من المدعية تقديم: ١-نسخة من خطاباتها بالمطالبة بصرف المستخلصين (٤، ٥). ٢-نسخة من العقد أو شروط الضمان النهائي مع بنك الرياض. ثم قدم وكيل المدعية مذكرةً جاء فيها: أنّ نسبة إنجاز المشروع (١٠,٣١٪) وفقاً للمستخلص الأخير رقم (٦) وأنّ تاريخ انتهاء المشروع بعد إيقاف المشروع واستئنافه (تاريخ

الاستلام المعدل) هو ١٤٤٢/٢/٢٨هـ. كما قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جاء فيها: أنّ نسبة الإنجاز في المشروع حتى تاريخ سحبه هي (٩٦, ٩٪) في حين أن نسبة المدة المنقضية من المشروع هي (٣٥, ٩٥٪) وتاريخ انتهاء العقد ١٤٤٠/٤/٦هـ، أمّا انتهاء العقد المعدل بعد احتساب مدة الإيقاف فهو يوم ١٤٤٢/٢/٢٨هـ، وتاريخ سحب المشروع ١٤٤٢/٢/١٢هـ. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية: ١-تقديم البينة على دفع موكلته رسوم تمديد الضمان البنكي. ٢-تقديم البينة على حبس منفعة الأيدي العاملة لصالح المشروع خلال الفترة محل المطالبة. فقدم وكيل المدعية مذكرةً جاء فيها: أنّ مبالغ عمولات تمديد الضمان البنكي رقم (٥٨٠٦١١٢/١٧٩) هي (٢٥, ٨٦٣, ٥٩+٣٠, ٦٦٩, ٥٤+٧٥, ٦٥٧, ٥٤) بإجمالي قدره (٣٠, ١٩٠, ١٦٩) مئة وتسعة وستون ألفاً ومئة وتسعون ريالاً وثلاثون هللةً تم سدادها خصماً من حساب موكلته لدى بنك الرياض. وأضاف بأنّ معدات موكلته توقفت عن العمل وجرى إيقافها بمواقع ورشة موكله، وهي غير متعاقدة مع أي جهة حكومية أو خاصة داخل مكة المكرمة عن أعمال مقاولات الطرق عدا مشروعي سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية (مرحلة أولى وثانية) بموجب العقدين رقم (٥٧) و(٥٨). وأضاف بأنّ ما ذكره ممثل الديوان العام للمحاسبة من عدم وجود إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك، فهو يؤكد ما ذُكر سابقاً من عدم وجود سيولة للمشروع، كما أنّ صرف المستخلصات هو مسؤولية الجهة مالكة المشروع، وأوراق موكلته كانت مكتملة الاعتمادات ومستوفية إجراءاتها، ولم تتم مخاطبتها بوجود أي نواقص أو تقصير بما

تم رفعه وتقديمه. وأردف: بأنّه استند كذلك على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في عدم صحة طلب موكلته بفسخ العقد والإفراج عن الضمان النهائي، ولم يوضح أنّه لم يتم صرف دفعة مقدمة لموكلته حسب ما جاء في اللائحة المشار إليها، فقد نصّت المادة (٦٢) على أن: "تصرف الدفعة المقدمة من استحقاق المتعاقدين وفقاً للأحكام الواردة في المادة الثامنة والثلاثين من النظام"، فلم تستلم موكلته هذه الدفعة، وظلت تعمل دون تحصيل أي من قيمة المستخلصات. وأضاف بأنّ موكلته لم تطالب بالتعويض نظراً لاستمرارها بالعمل بعد تقديمها المستخلص رقم (٢) حيث واصلت العمل، وقدمت المستخلصات من (٣-٦) إلى أن عجزت عن المواصلة مع التأخر في صرف هذه المستخلصات، مما أدى إلى توقفها عن العمل وطلبها صرف مستحقاتها وإيقاف المشروع، وكان الأولى بالمدعى عليها إيقاف المشروع ومنح المدعية مدةً إضافيةً لحين صرف مستحقاتها بدلاً من سحب الأعمال. وأرفق بمذكرته نسخة من كشف الحساب المثبت لحسم عمولات تمديد الضمان البنكي، كما قدم مذكرةً أخرى جاء فيها: أنّ ما ذكره ممثل المدعى عليها من بلوغ نسبة التأخر في إنجاز المشروع (٩٥,٣٥٪)؛ فذلك مردود عليه بأن المدعى عليها لم تصرف مستحقات موكلته بالمشروع، مما أدى إلى عدم قدرتها على مواصلة العمل، وكذلك توقف مقاولي الباطن بالمشروع عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنّ المبالغ التي فصّلتها موكلته لكل مستخلص غير متطابقة مع ما هو مثبت في المستخلصات، وطلبت من وكيلها بيان المبالغ بشكل

متطابق مع المستخلصات المرفقة مع بيان الفروقات إن وجدت وسببها. كما طلبت من ممثل المدعى عليها بيان المبالغ المحتسبة للمستخلصات من (٢) إلى (٦) وفق الأعمال المنفذة في المشروع، والمبلغ الإجمالي، مع بيان سبب عدم احتساب الضريبة في المستخلص الثاني. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٩هـ أفاد فيها بأنّ المدعى عليها صرفت خلال الأسبوعين الماضيين المستخلصات رقم (٣-٤-٥-٦) على النحو الآتي:

رقم المستخلص	قيمة المستخلص دون ضريبة القيمة المضافة	ضريبة القيمة المضافة	إجمالي المستخلص+ ضريبة القيمة المضافة
٣	١,١٦٦,٠٩٠,٦٣	٥٨,٣٠٤,٥٣	١,٢٢٤,٣٩٥,١٦
٤	٢٧٣,٦٥٦,٧٤	١٣,٦٨٢,٨٤	٢٨٧,٣٣٩,٥٨
٥	١,٩٤٥,٢٢٩,١٤	٩٧,٢٦١,٤٦	٢,٠٤٢,٤٩٠,٦٠
٦	٨٥٠,٦٠٨,٧٠	٤٢,٥٣٠,٤٤	٨٩٣,١٣٩,١٤
الإجمالي	٤,٢٣٥,٥٨٥,٢١	٢١١,٧٧٩,٢٧	٤,٤٤٧,٣٦٤,٤٨

والإجمالي شاملاً ضريبة القيمة المضافة (٥٪) أربعة ملايين وأربعمئة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وستون ريالاً وثمان وأربعون هللةً. وتبقى المستخلص رقم (٢) الذي تبلغ قيمته (بدون ضريبة القيمة المضافة) مبلغاً قدره (١,٠٦١,٣٢٠,٦٣)، وضريبة القيمة المضافة (١٩,١٩٥,٦٢)، والإجمالي: (١,٠٨٠,٥١٥,٩٨) مليون وثمانون ألفاً وخمسمئة وخمسة عشر ريالاً وثمان وتسعون هللةً، وتنحصر مطالبتها بشأن مستحقاتها في هذا المستخلص، إضافةً إلى طلب فسخ العقد والإفراج عن الضمان البنكي، وتعويضها عن الأضرار الناجمة عن عدم صرف مستحقاتها عن أعمالها بالمشروع. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جاء فيها: أنّه فيما يتعلق

بطلب الدائرة بيان المبالغ المحتسبة للمستخلصات من (٢) إلى (٦) وفق الأعمال المنفذة؛ فإنّها تبلغ (٥,٥٢٧,٨٧٥,٩٥) خمسة ملايين وخمسمئة وسبعة وعشرين ألفاً وثمانمئة وخمسة وسبعين ريالاً وخمساً وتسعين هللةً، وأمّا سبب عدم احتساب الضريبة في المستخلص رقم (٢)؛ فإنّ فترة المستخلص من ٢٠١٦/٦/١٠م إلى تاريخ ٢٠١٨/٣/١٧م، في حين أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة كان بتاريخ ٢٠١٨/١/١م، فلذلك لم يتم احتسابها للفترة التي تسبق تاريخ تطبيقها، وتم احتسابها من تاريخ ٢٠١٨/١/١م إلى تاريخ ٢٠١٨/٣/١٧م. وأضاف بأنّ نسبة إنجاز المشروع الصحيحة حتى تاريخ سحبه هي (١٢,١٣٪) وليس كما سبق ذكره في مذكرته المقدمة بتاريخ ١٤٤٣/٤/١١هـ. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما سبق؛ وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أنّ المدعية تطلب فسخ العقد رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١هـ الموافق ٢٠١٥/٤/٢٠م المبرم مع أمانة العاصمة المقدسة بشأن تنفيذ عملية سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية (مرحلة أولى)، وصرف مستحقاتها عن العقد بمبلغ قدره (١,٠٨٠,٥١٥,٩٨) مليون وثمانون ألفاً وخمسمئة وخمسة عشر ريالاً وثمان وتسعون هللة، والإفراج عن الضمان النهائي رقم (٥٨٠٦١١٢/١٧٩)، وتعويضها عن الأضرار

التي لحقت بها جراء عدم صرف مستحقاتها عن أعمالها بالمشروع؛ فإنّ المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي تنص على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في: "الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني استناداً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فإنّ العقد محل الدعوى أبرم بتاريخ ١٤٣٦/٧/١هـ، وقد توقفت المدعية عن التنفيذ وجرى سحب الأعمال منها، وقد تقدم وكيلها بالدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ؛ ومن ثمّ فإنّها تعد مقامة خلال الأجل النظامي المنصوص عليه في المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي تنص على أنّه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة". كما أن الدعوى مقامة من ذي صفة على ذي صفة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبولها شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فالثابت أنّ طرفي الدعوى تعاقدا على تنفيذ عملية سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية (مرحلة أولى) بموجب العقد رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١هـ لمدة (٣٦) شهراً من تاريخ استلام الموقع بمبلغ قدره (٥٩,٤٨٠,٠٠٠) تسعة وخمسون مليوناً وأربعمئة وثمانون ألف ريال، والثابت أنّ المدعية استلمت الموقع بتاريخ ١٤٣٧/٤/٧هـ بموجب

محضر التسليم الموقع من طرفي الدعوى، وقد اتفق طرفا العقد على إيقاف العمل بالمشروع بتاريخ ١٤٣٧/٧/١٠هـ بموجب المحضر الموقع بين طرفي الدعوى المعتمد من أمين العاصمة المقدسة نظراً لانتهاء عقد الاستشاري الخاص بالمشروع بتاريخ ١٤٣٧/٧/٣هـ ثمّ استُأنف العمل بالمشروع بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢هـ بموجب محضر أعد بين طرفي الدعوى كذلك، والثابت أنّ المدعية باشرت تنفيذ الأعمال ورفعت مستخلصاتها من (١) إلى (٦) خلال الفترتين السابقة واللاحقة لإيقاف المشروع، ولم تصرف لها المدعى عليها إلا قيمة المستخلص الأول، وتبقى للمدعية قيمة المستخلصات (٢-٣-٤-٥-٦) ثمّ توقفت المدعية من تلقاء نفسها عن تنفيذ المشروع وخاطبت المدعى عليها بكتابها رقم (م د ١١٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ المتضمن أنّ عدم صرف مستحقات المستخلصات أدى إلى عدم قدرتها على تنفيذ أعمال المشروع، وتوقف مقاولي الباطن بالمشروع عن العمل، وعدم قدرتها على التعاقد مع مقاولي باطن للمشروع، وإفادتها بتوقفها عن العمل بالمشروع إلى حين صرف كافة مستحقاتها المتأخرة، وطلبت احتساب مدة تأخر صرفها، ومدة التوقف كمدة إضافية للمشروع، إلا أنّ المدعى عليها لم تستجب لطلبها، وخاطبتها أكثر من مرة باستئناف العمل، ثم أنذرتها مرتين، الإنذار الأول بموجب خطابها رقم (٤١٠٠٨٥٨٩٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ، والإنذار النهائي بالخطاب رقم (٤١٠٠٩٦٤٠٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ، ثمّ بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢هـ قررت سحب أعمال المشروع من المدعية، كما أنّ الثابت أنّ المدعى عليها صرفت للمدعية المستخلصات من (٣) إلى (٦) أثناء

مرافعة هذه الدعوى، وبقي المستخلص رقم (٢) فقط. وتأسيساً على ما تقدم؛ ولما كان الثابت من مرافعة الدعوى ومستنداتها تأخر المدعى عليها في الوفاء بالتزاماتها العقدية باعتماد المستخلصات وصرفها ابتداءً من المستخلص الثاني وحتى المستخلص السادس لمدد تراوحت بين سنتين إلى ثلاث سنين، حيث إنّ المستخلص رقم (٢) يتعلق بالمدة من تاريخ ١٤٣٧/٥/١هـ حتى ١٤٣٩/٦/٢٩هـ، وقد قدمت المدعية خطاب الاستشاري رقم (٣٩/٥٨/٢) بطلب صرف المستخلص بتاريخ ١٤٣٩/٨/١هـ، وخطاب مدير عام الطرق بالمدعى عليها رقم (٣٩٠٠٨٩٧٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢هـ الموجه لمدير عام الشؤون المالية بطلب تعميد المختصين بصرف المستخلص، وكذلك الحال في بقية المستخلصات، حيث إنّ آخر مستخلص برقم (٦) المتعلق بالمدة من ١٤٤٠/٦/١هـ وحتى ١٤٤٠/٩/٢٩هـ قد طالبت المدعية بصرفه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٥هـ بموجب خطاب الاستشاري رقم (م٦/٥٨/٣/٤٠) بطلب صرف المستخلص، وخطاب مدير عام الطرق بالمدعى عليها رقم (٤١٠٠٣٦٦٩٨) وتاريخ ١٤٤١/٤/٧هـ الموجه لمدير عام الشؤون المالية بطلب تعميد من يلزم بصرف المستخلص، وبما أنّ البيّن أن المدعى عليها لم تصرف هذه المستخلصات إلا في منتصف شهر ربيع الأول من هذا العام -أثناء المرافعة في هذه الدعوى- كما أنّها لم تصرف المستخلص رقم (٢) إلى حينه؛ فإنّ ذلك يعد إخلالاً منها بالتزاماتها العقدية، كما أنّها خالفت المادة (٣٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ -الساري على العقد محل الدعوى- التي نصت على أن:

"تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقاً لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية"، والمادة (٦٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ التي نصت على أن: "تصرف مستحقات المتعاقدين وفق ما يتم إنجازه من أعمال بعد أن يحسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى وفقاً لشروط التعاقد، على أن لا تتجاوز مدة الصرف ثلاثين يوماً من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك"، كما خالفت المادة (٦) من العقد محل الدعوى التي نصت على: "الدفع: يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في الشروط العامة للعقد مقابل قيام المقاول بتنفيذ وإتمام الأعمال المشار إليها"، وقد نصت المادة (٥٠) من الشروط العامة للعقد على: "الدفع والتسليم الابتدائي والنهائي ومدة الضمان: (ب) تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل وحسب المستخلصات التي يصادق عليها الاستشاري أو الجهة الفنية المشرفة على المشروع، وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل". ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أنّها خاطبت الإدارة المالية بالوزارة بخطابها رقم (٤٢٠٠٧١٧٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١١هـ للاستفسار عن كيفية رفع المستخلصات عن طريق منصة اعتماد بعد سحب المشروع واستبعاده من المنصة؛ ذلك أنّ تاريخ خطابها كما هو ظاهر بعد فترة طويلة من تاريخ استحقاق الصرف. وبما أنّ إخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية بسداد مستحقات المدعية خلال

الوقت المحدد نظاماً والتزاماً يضعف أو يحول دون قدرة المتعاقد على تنفيذ التزاماته العقدية، ويؤثر تأثيراً مباشراً في إنجاز الأعمال المتعاقد عليها، كما أنّه قد يؤدي إلى تزايد مدة العقد، وقد يفضي إلى الإخلال باقتصاديات العقد، سيّما إذا كانت مدة التأخر طويلة كما هو الحال في العقد محل الدعوى. وبما أنّ المدعى عليها لم تتخذ حيال تأخرها في صرف المستخلصات أي إجراءات نظامية، بل استمرت في مطالبة المدعية بتنفيذ أعمال المشروع، وبما أنّها أفصحت عن سبب تأخرها في الصرف، والمتمثل في عدم توفر السيولة وذلك في خطاب المشرف على الشؤون المالية والإدارية بالمدعى عليها رقم (٤١٠٠٦٠١٦٩) وتاريخ ١٤٤١/٦/١١هـ الموجه لرئيس المحكمة التجارية بمكة المكرمة، وبما أنّ المادة (٥٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية قد نصّت على أنّ: "للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في الحالات التالية: ج-إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد"، ومن ثمّ كان على المدعى عليها أن تطبق مقتضى هذه المادة حفاظاً على حقوق طرفي العقد، لا أن تعمد إلى سحب أعمال العقد من المدعية والرجوع عليها بالتعويض عن الأضرار؛ ومن ثمّ فإنّ الدائرة تنتهي إلى عدم مشروعية قرار المدعى عليها بسحب المشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الاستجابة لطلب المدعية بفسخ العقد دون حق المدعى عليها بالرجوع على المدعية بالأضرار المترتبة على عدم استمرار تنفيذ العقد، سيّما وأنّها لم تثبت إخلالاً من المدعية في الأعمال المنفذة. وأمّا الأعمال اللاحقة فلا يسوغ القول بتحمّل المدعية الأضرار الناشئة عن التأخر في تنفيذ العقد؛ لما سبق بيانه من رجوع ذلك إلى إخلال المدعى عليها بالتزاماتها. ولا

ينال من ذلك الدفع بما نصّت عليه المادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية من أنّه: "لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته استناداً إلى إخلال الجهة الحكومية في تنفيذ التزاماتها"، وما نصت عليه المادة (٥٨) من الشروط العامة للعقد في بند (تقصير صاحب العمل) من أنّه: "إذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد، فيحق للمقاول أن يطلب التعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال، على أنّه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول..."؛ لأنّ الإخلال الحاصل من المدعى عليها جسيم، ولا يمكن معه استمرار المدعية في تنفيذ أعمال العقد، فمدة التأخر خارجة عن المألوف والمعتاد، وقد كان لها الدور في عدم توفر السيولة بإيقاف أعمال العقد لمدة تقرب من سنتين من تاريخ ١٤٣٧/٧/١٠هـ وحتى ١٤٣٩/٦/٢هـ؛ لانتهاء عقد الاستشاري، إذ أنّ التعاقد مع الاستشاري المشرف على المشروع من التزامات الجهة الحكومية، وغير خافٍ أنّ المتعاقدين مع الجهات الحكومية إنّما يستهدفون من تلك التعاقدات الربح، وفي إلزامهم بالاستمرار في تنفيذ المشاريع دون الحصول على استحقاقاتهم، ودون تمديد المشروع ضرر ينافي ذلك المقصود. وأمّا عن طلب المدعية صرف بقية مستحقاتها عن العقد المتمثلة في المستخلص رقم (٢) بمبلغ قدره (١,٠٨٠,٥١٥,٩٨) مليون وثمانون ألفاً وخمسمئة وخمسة عشر ريالاً وثمان وتسعون هللةً، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، فبما أنّ الثابت أنّ المدعى عليها لم تصرف هذا

المستخلص إلى حين صدور هذا الحكم، وبما أنّ المدعى عليها لم تنازع في قيمة هذا المستخلص عدا ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث تدفع بأنّ جزءاً من المستخلص يقع قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بتاريخ ٢٠١٨/١/١م، وبما أنّ الثابت أنّ مدة المستخلص من تاريخ ٢٠١٦/٢/١٠م حتى ٢٠١٨/٣/١٧م، والمدعية لم تحتسب ضريبة القيمة المضافة لكافة مبلغ المستخلص، بل كانت قيمتها (١٩,١٩٥,٦٢) تسعة عشر ألفاً ومئة وخمسة وتسعون ريالاً واثنان وستون هللة بنسبة (٥٪)، وقد طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها بيان المبالغ المستحقة للمستخلصات من (٢) إلى (٦) فأفاد بأنّها تبلغ (٥,٥٢٧,٨٧٥,٩٥) خمسة ملايين وخمسمئة وسبعة وعشرين ألفاً وثمانمئة وخمسة وسبعين ريالاً وخمساً وتسعين هللةً، وبمقارنة هذا المبلغ بما أوردته المدعية في مذكرتها رقم (١٠١٥٠٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٩هـ، حيث ذكر وكيلها أنّ إجمالي المبالغ المصروفة لها عن المستخلصات من (٣) إلى (٦) بمبلغ قدره (٤,٤٤٧,٣٦٤,٤٨) أربعة ملايين وأربعمئة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وستون ريالاً وثمان وأربعون هللةً، وتبقى لها المستخلص الثاني بمبلغ قدره (١,٠٨٠,٥١٥,٩٨) مليون وثمانون ألفاً وخمسمئة وخمسة عشر ريالاً وثمان وتسعون هللةً، ليكون مجموع ما ذكرته في استحقاقاتها مبلغاً قدره (٥,٥٢٧,٨٨٠,٤٦) خمسة ملايين وخمسمئة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وثمانون ريالاً وست وأربعون هللةً، ولا يختلف هذا المبلغ عمّا ذكرته المدعى عليها لمجموع المبالغ المستحقة لذات المستخلصات إلا بقيمة (٥) ريالات فقط؛ ومن ثمّ تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١,٠٨٠,٥١٥,٩٨) مليون وثمانون ألفاً وخمسمئة

وخمسة عشر ريالاً وثمان وتسعون هللةً. وأمّا عن طلب المدعية الإفراج عن الضمان النهائي رقم (١٧٩/٥٨٠٦١١٢) الخاص بالعقد محل الدعوى، الذي تبلغ قيمته (٢,٩٧٤,٠٠٠) مليونين وتسعمئة وأربعة وسبعين ألفاً، وحيث انتهت الدائرة إلى عدم مشروعية قرار السحب والحكم بعدم فسخ العقد محل الدعوى؛ فإنّها تقضي تبعاً لذلك الحكم بالإفراج عن الضمان النهائي. وأمّا عن طلب المدعية التعويض عن مصروفات تمديد الضمان النهائي بمبلغ قدره (١٦٩,١٩٠,٣٠) مئة وتسعة وستون ألفاً ومئة وتسعون ريالاً وثلاثون هللةً؛ فالثابت أنّ الضمان المشار إليه ابتدأ من تاريخ صدور خطاب بنك الرياض بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٦هـ، ويمتد إلى ١٤٣٩/٢/٤هـ، والثابت أنّ المدعى عليها لم تسلم المدعية المشروع إلا بتاريخ ١٤٣٧/٤/٧هـ، أي بعد عشرة أشهر من تاريخ توقيع العقد، مخالفةً بذلك المادة (٣٠/ب) من النظام التي نصّت على أن: "يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يوماً من تاريخ اعتماد الترسية"، وقد استبان -كذلك- أنّها تأخرت في صرف مستحقات المدعية العقدية، كما أنّها أوقفت تنفيذ العقد من تاريخ ١٤٣٧/٧/١٠هـ وحتى ١٤٣٩/٦/٢هـ، وتبيّن سلفاً أنّ التأخر يعود إلى المدعى عليها لأنّ توفير الاستشاري المشرف على المشروع من مسؤولياتها، وقد أفضى ذلك التأخر إلى تمديد الضمان النهائي، وفرض البنك رسوماً على تمديده؛ ومنّ ثمّ يتبيّن ممّا سلف توافر أركان المسؤولية العقدية الموجبة للتعويض. ولما كان الثابت أنّ المدعية باشرت عملها بعد فترة التوقف المشار إليها أعلاه إلى حين رفع آخر مستخلص -رقم (٦)- للأعمال المنفذة بتاريخ

١٤٤٠/١٠/٥هـ، وقد أرفقت ما يفيد استيفاء بنك الرياض (عمولة تعديل خطاب ضمان) منها بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م، بمبلغ قدره (٥٤,٦٥٧,٧٥) أربعة وخمسون ألفاً وستمئة وسبعة وخمسون ريالاً وخمس وسبعون هللةً، وبتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٨/٢٨م، بمبلغ قدره (٥٤,٦٦٩,٣٠) أربعة وخمسون ألفاً وستمئة وتسعة وستون ريالاً وثلاثون هللةً؛ وبالتالي فإنّها تستحق تعويضها بمصروفات تمديد الضمان للفترتين المشار إليهما بمبلغ إجمالي قدره (٥٤,٦٥٧,٧٥) + (٥٤,٦٦٩,٣٠) = (١٠٩,٣٢٧,٠٥) مئة وتسعة آلاف وثلاثمئة وسبعة وعشرون ريالاً وخمس هللات. وأمّا مصروفات تمديد الضمان للفترة اللاحقة لذلك؛ فالثابت -كما سلف- أنّ المدعية توقفت عن تنفيذ أعمال المشروع من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ، وخاطبت المدعى عليها بطلب إيقاف المشروع واحتساب مدة التوقف كمدة إضافية للعقد، إلا أنّ المدعى عليها لم تستجب لطلبها، ولم تقدم المدعية ما يثبت مطالبة المدعى عليها بفسخ العقد بعد ذلك، كما لم ترفع دعواها إلا بعد سنتين من تاريخ توقفها؛ ومن ثمّ تنتهي الدائرة إلى رفض طلبها التعويض عن مصروفات الضمان اللاحقة للتمديد المشار إليه أعلاه. وأمّا عن طلبها التعويض عن أجور ورواتب الموظفين والعمالة التي لم تستفد منهم، وذلك من تاريخ إشعارها المدعى عليها بالتوقف عن العمل بخطابها رقم (م د ١١٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٧/١م، وحتى تاريخ سحب المشروع في ١٤٤٢/٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٩م، وتقدر بمبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمئة وخمسون ألف ريال؛ فقد

طلبت الدائرة من المدعية تقديم ما يثبت حبس منفعة الأيدي العاملة لصالح المشروع خلال الفترة محل المطالبة، فلم تقدم سوى كشف تحويل رواتبهم البنكية، وذلك غير كافٍ في إثبات حبس منفعتهم لصالح المشروع فقط، وفضلاً عن ذلك فقد تبيّن أنّها لم تطالب المدعى عليها بفسخ العقد بعد رفضها الاستجابة لطلبها بإيقاف المشروع، وتأخرها في رفع دعواها؛ ومن ثم تنتهي الدائرة إلى رفض مطالبتها بالتعويض عن ذلك.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: فسخ العقد رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١هـ المبرم بين شركة (...) سجل تجاري (...) وأمانة العاصمة المقدسة. ثانياً: الإفراج عن الضمان النهائي رقم (١٧٩/٥٨٠٦١١٢) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٦هـ. ثالثاً: إلزام أمانة العاصمة المقدسة بأن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره (١,١٨٩,٨٤٣,٠٣) مليون ومئة وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمئة وثلاثة وأربعون ألف ريال وثلاث هللات. رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.